



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד קובי קימחי
טוסקניני 1, תל אביב - יפו
טל': 03-6006688 פקס: 03-6006699

התובעת:

נגד

אי.בי. ש.ד. ניהול נכסים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד בני קמפנר
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 03-5560222 פקס: 03-5590333

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה חברת ניהול (מתחזק) נגד בעלים של יחידה בבית הראוי להירשם בית משותף, לחיובו בתשלום חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית. המחלוקת שעל המדוכה בגדרה של תביעה זו, האם מכוח המערכת ההסכמית החלה על הצדדים, חייב הבעלים של יחידה בבית המשותף - אשר רכש הקרקע במשותף עם אחרים (במסגרת קבוצת רכישה) - בתשלום הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית, החל ממועד אכלוס הבית בנסיבות בהן טרם קיבל לידו החזקה ביחידה.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה במגדל משרדים בן 40 קומות מעל קומת מסחר ברחוב מצדה 7 בבני ברק, הידוע כמגדל ב.ס.ר 4, הראוי להירשם בית משותף והרשום בפנקס הזכויות חלקה 190 בגוש 6196 (להלן - "הבית המשותף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת, חברת נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ (להלן - "התובעת"), משמשת חברת ניהול (מתחזק) המספקת שירותי ניהול, תפעול שוטף והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף, החל ממועד הקמת הבניין ואכלוסו בשלהי שנת 2016. ההתקשרות עם התובעת נעשתה מכוח הסכם שיתוף שנחתם בחודש יוני 2011 בין הבעלים של הקרקע שעליה הוקם הבית המשותף לבין הרוכשים חלק מזכות הבעלים בקרקע במסגרת 'קבוצת רכישה'.
4. הנתבעת, חברת אי.בי.ש.ד. ניהול נכסים בע"מ (להלן - "הנתבעת"), היא הבעלים של יחידה מספר 156 המצויה בקומה ה-30 בבית המשותף, אשר נרכשה על ידה במסגרת הסכם השיתוף. שטחה של היחידה 318.73 מ"ר וצמודות לה 6 חניות.
5. בכתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה וניהול") מחודש נובמבר 2016 ועד למועד הגשת התביעה, משהנתבעת לא עשתה כן חרף הוראות הסכם השיתוף, הסכם הניהול שנחתם מכוחו והוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). הנתבעת לא הכחישה בכתב ההגנה כי לא שילמה חלקה בהוצאות החזקה וניהול, כנטען, אך טענה כי טרם הגיע מועד החיוב משהיחידה שבבעלותה טרם נמסרה לידה, בנייתה (בינוי פנים) טרם הושלמה והיא אינה מחזיקה בה בפועל. עוד טענה הנתבעת בכתב ההגנה, כי היא חויבה בתשלום הוצאות החזקה וניהול בגין תקופות שבהן הקומה שבה מצויה היחידה טרם נבנתה וטרם היתה ראויה לאכלוס.
6. ביום 28.3.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, במסגרתה הורתה איחוד הדיון בתביעה דנן עם תביעה נוספת שהגישה התובעת נגד בעלים נוספים של יחידה אחרת בבית המשותף, אשר לא שילם חלקו בהוצאות החזקה וניהול בתקופה זוהי לתקופת החיוב מושא התביעה דנן (תביעה מספר 6/485/2017). עוד הורתה המפקחת על רישום מקרקעין, מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לשמיעת הראיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. מטעם התובעת הוגש תצהיר עדותו של מר איתן שאלתיאל, המשמש מנהל הבית המשותף בתובעת. מטעם הנתבעות הוגש תצהיר עדותו של מר שלמה אביטן, מנהל הנתבעת.

8. ביום 1.1.2019 עברה התביעה לטיפול.

9. בהחלטה ממועד זה נעתרתי לבקשת התובעת לדחות המועד שנקבע לשמיעת הראיות בשל אירוע משפחתי אישי של המצהיר מטעם התובעת, תוך שהורתי כי בשל עיתוי הגשת הבקשה, בסמיכות לישיבה ולנוכח היערכות הנתבעת לה, תחויב התובעת בהוצאות שייפסקו לטובת הנתבעת בתום ההליך.

10. ביום 15.1.2019 ניתן על ידי פסק דין בתביעה 6/485/2017, המורה על מחיקת התביעה נגד הנתבעת בהליך דשם, משסילקה מלוא חובה, לרבות עד למועד מתן פסק הדין.

11. ביום 24.6.2019 התקיימה לפניי ישיבה, אשר לכתחילה נקבעה לשמיעת הראיות. במסגרתה, לבקשת הצדדים, ניתנה בידם ארכה ליתן הודעתם לעניין סיום ההליך בפשרה, בהתאם לשתי חלופות: האחת, לפיה תשלם הנתבעת לתובעת 80% מגובה החוב נכון למועד הדיון, העומד על סך של 146,730 ש"ח. השניה, לפיה תוסמך המפקחת על רישום מקרקעין לפסוק הסכום לחיוב הנתבעת בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. עוד הורתי בהחלטה ממועד זה, בהסכמת הצדדים, כי ככל שלא יעלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה, יגישו הצדדים סיכום טענותיהם בכתב. בתוך כך, ניתן תוקף להסכמה דיונית שבין הצדדים, לפיה פסק הדין יינתן על סמך מלוא התצהירים והמסמכים הקיימים בתיק, לרבות ת/1 שהוגש במעמד הדיון, ומבלי שיש בויתור על חקירת העדים על תצהירם אישור האמור בהם, ותוך שמירה על מלוא טענות הצדדים בקשר עם הרחבת חזית אסורה והכשרת ראיות שאינן קבילות.

12. ביום 28.7.2019 עתרו הצדדים למתן ארכה להגשת סיכומים, לטענתם, משבאו ביניהם בדברים וניכר כי יעלה בידם לסיים המחלוקת בהסדר כולל. עוד הוטעם, כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים עומלים על ניסוח הסדר הפרשה, אשר יביא לסיום המחלוקת בדרכי שלום, כך לשון הבקשה.

13. תחת קבלת הודעת הצדדים בדבר סיום ההליך בפרשה, הגישה התובעת כתב סיכומיה, לאחריהם הוגש כתב הסיכומים מטעם הנתבעת. אביא להלן עיקרי טענותיהן.

עיקרי טענות הצדדים

14. לטענת התובעת, ביום 27.9.2016 ניתן לבית המשותף טופס 4 והחל ממועד זה הוא היה ראוי למגורים, כל מתקניו פעלו והחל אכלוס היחידות בו. מחודש אוקטובר 2016, עם מסירת היחידה הראשונה בבית, מספקת התובעת שירותי ניהול, תפעול שוטף והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף. בתיאום עם נציגות הבית המשותף ולמרות האמור בהסכם הניהול, הוחלט כי החיוב בהוצאות החזקה וניהול יהא מחודש נובמבר 2016 ואילך.

בהתאם להסכם השיתוף שעליו חתמה הנתבעת, כל אחד מהצדדים להסכם התחייב לחתום על הסכם ניהול עם חברת הניהול בנוסח שיוסכם בין הנציגות לחברת הניהול, כתנאי לקבלת החזקה ביחידה שבבעלותו. עוד בהתאם להסכם השיתוף, צד שלא יחתום על הסכם הניהול יראו בחתימתו על הסכם השיתוף חתימה גם על הסכם הניהול. בתוך כך, התחייבו הצדדים להסכם השיתוף ובכללם הנתבעת, לשלם לחברת הניהול את כל התשלומים בגין השירותים לגבי היחידה המיועדת לכל צד בהתאם להסכם הניהול, וכן התחייבו לקיים הוראות הסכם הניהול ככתבן וכלשונן.

בהתאם להסכם הניהול, אשר צורף להסכם השיתוף ולפיו פועלת התובעת, החובה לשלם הוצאות החזקה וניהול חלה על כל מחזיק ביחידה בבית המשותף. מחזיק הוגדר בהסכם הניהול כמי שזכאי לקבל חזקה ביחידה על פי הסכם השיתוף אף אם אינו מחזיק בה בפועל. אשר למועד תשלום הוצאות החזקה וניהול, הרי שזה נקבע כמועד מסירת היחידה הראשונה בבית המשותף, על פי מנגנון כמפורט בהסכם הניהול. קרי, חובת תשלום הוצאות החזקה וניהול חלה על כל בעלי היחידות בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף החל ממועד מסירת החזקה ביחידה הראשונה, והיא אינה מותנת בהחזקה בפועל בנכס אלא בבעלות בו.

למעלה מן הצורך, טענה התובעת כי הנתבעת היא הבעלים של הקרקע והבית המשותף החל משלב הרכישה במסגרת הסכם השיתוף. לפיכך, מועד קבלת חזקה בנכס אינו רלוונטי לעניין עצם החיוב בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. הימנעות חברת הבניה מלמסור לנתבעת החזקה ביחידה, כטענת הנתבעת, אינה מעניינה של התובעת וכלל לא הוכח כי הימנעות זו נובעת מאי תשלום חובות הנתבעת לתובעת או מאי תשלום חובות אחרים של הנתבעת לחברת הבניה.

יתרה מזאת, חובת הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות החזקה וניהול מעוגנת אף בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הקובעת החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף בבית, להבטחת השירותים המחויבים על פי דין או על פי הנוהג.

חרף פניות התובעת לנתבעת, עד ליום דנא לא שילמה הנתבעת חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול. בשים לב כי בחלוף למעלה מ-3 שנים ממועד אכלוס הבית המשותף לא פעלה הנתבעת להכשרת היחידה אשר נותרה ברמת מעטפת בלבד, ברי כי הנתבעת רכשה היחידה למטרות השקעה ונמנעת ממכירתה מתשלום הוצאות החזקה וניהול עד למכירת היחידה. אלא שאין זה מעניינה של התובעת, האמונה על החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, ניהולו ותפעולו השוטף, ואין בטעם זה כדי לפטור הנתבעת מחובתה בעניין זה על פי הסכם ועל פי דין.

15. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. אין חולק כי הנתבעת טרם קיבלה החזקה ביחידה שבבעלותה, אשר בנייתה (ברמת החלוקה הפנימית) טרם הושלמה כמו גם גמר התשלום. עוד אין חולק, כי טרם נחתם הסכם ניהול בין התובעת לנתבעת, וכי במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה כלל לא הוצע לנתבעת לבצע המסירה ולקבל החזקה ביחידה. הבית המשותף אוכלס באופן מדורג, בדומה למגדלים דומים בסביבה, כאשר במועד קבלת טופס 4 (ספטמבר 2016) הושלמו עבודות המעטפת והשטחים הציבוריים בבית המשותף, ואט אט, באופן מדורג, השלימה חברת הבניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את החלוקה הפנימית של היחידות בהליך שנמשך למעלה משנה. במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה היחידה שבבעלות הנתבעת כלל לא היתה ראויה למסירה, הנתבעת לא נתבקשת על ידי חברת הבניה לקבלה "או להשלים את התשלומים האחרונים בגין בנייתה". הנתבעת, כך על פי לשונה, ישבה והמתינה להודעה על השלמת בניית המשרד. לפיכך, טרם הגיע המועד למסירת החזקה ביחידה ובמקביל חתימה על הסכם הניהול ותשלום הוצאות החזקה וניהול מכוחו. יתרה מזאת, הנתבעת חולקת על טענת התובעת בדבר מועד אכלוס הבית המשותף. לדידה, אין במתן טופס 4 כדי להעיד כי הבית המשותף היה ראוי לאכלוס, ואין הוא אלא היתר לחיבור הבית לתשתיות מים וחשמל. היה על התובעת להביא ראיות נוספות, מעבר לנטען בתצהירה בעניין זה. מכל מקום, הדרישה לחייב הנתבעת בתשלום הוצאות החזקה וניהול עבור תקופה שבה בניית היחידות בבית המשותף לא הושלמה ועקב כך לא בוצעה מסירה של היחידה שבבעלות הנתבעת לידה, היא בניגוד ל"מוסכם בהסכם השיתוף". בהתאם להוראותיו, הצדדים להסכם התחייבו לחתום על הסכם הניהול כתנאי לקבלת החזקה ביחידה המיועדת לו. לפיכך, מועד החתימה על הסכם הניהול ותשלום הוצאות החזקה וניהול מכוחו הוא מועד מסירת החזקה ביחידות שבבעלות הצדדים. הנתבעת הוסיפה והבהירה הילוך טיעונה, לפיו בהתאם להסכם השיתוף, מועד תחילת תשלום הוצאות החזקה וניהול הוא רק כאשר בניית היחידה שבבעלותה הושלמה, לרבות ברמת החלוקה הפנימית, אז חייבת הנתבעת "להשלים התשלום עבור הבניה, לקבל חזקה, לחתום על הסכם ניהול ולהתחיל לשלם דמי ניהול". לדידה, אין זה ראוי, אין זה צודק ואין זה הגון, כי הנתבעת תשלם חלקה בהוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף, עבור יחידה שבבעלותה אשר טרם ראויה לשימוש.

הנתבעת הוסיפה וטענה, כי משלא חתמה על הסכם הניהול אין כל יריבות בינה לבין התובעת, ודי באמור כדי לדחות התביעה. ככל שקיימת מחלוקת היא בין הנתבעת לבין "אותם מיוחסים שהקדימו ואכלסו את משרדיהם", המבקשים לוודא כי לא יאלצו לשאת בהוצאות החזקה תקינה וניהול לבדם, בניגוד לקבוע בהסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיתוף. בבחינת סכסוך בין בעלי המשרדים לבין עצמם ולא בין התובעת לנתבעת, כך לשון הנתבעת בסיכומיה.

בהתייחס להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, טענה הנתבעת להרחבת חזית אסורה, משלא בא זכרה של עילת תביעה זו בכתב התביעה. מכל מקום, אין לתובעת (מתחזק) עילת תביעה מכוח סעיף זה משלא נחתם עמה הסכם ניהול, ומשברי כי אין המחוקק התכוון להטיל חובת תשלום הוצאות החזקה וניהול על מי שטרם נמסרה הדירה לחזקתו.

דיון והכרעה

16. לאחר ששקלתי מלוא טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.
17. בסכסוך שלפניי נחלקו הצדדים בשאלת המועד שבו משתכללת החובה החלה על בעלים של יחידה בבית המשותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית. האם כטענת התובעת, עם אכלוס הבית המשותף ומסירת היחידה הראשונה למי מהצדדים להסכם השיתוף אשר הנתבעת צד לו, או שמא כטענת הנתבעת עם קבלת החזקה ביחידה שכבעלותה וחתימה על הסכם ניהול, לאחר השלמת בינוי הפנים של היחידה וגמר תשלום עבור היחידה לחברת הבניה.
18. אין חולק, כך הצדדים בסיכום טענותיהם, כי על הסכסוך דנא חלות הוראות הסכם שיתוף "פרויקט מגדל ב.ס.ר 4" שנחתם בחודש יוני 2011 בין הבעלים של המקרקעין שעליו הוקם הבית המשותף לבין הרוכשים חלק מזכויות הבעלים, ובכללם הנתבעת, במסגרת 'קבוצת רכישה' (להלן - "הסכם השיתוף").
19. בהתאם להוראת סעיף 10(א) להסכם השיתוף, התובעת תספק את שירותי הניהול, התפעול השוטף וההחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף ('השירותים'), ותנאי ההתקשרות עמה יקבעו על ידי הנציגות ויתבססו על התנאים המפורטים בהסכם הניהול, אשר צורך נספח ט' להסכם השיתוף. עוד בהתאם להוראת סעיף 10(ב) להסכם השיתוף:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כל אחד מהצדדים מתחייב לחתום על הסכם ניהול עם חברת הניהול, בנוסח שיסוכם בין הנציגות לבין חברת הניהול, כתנאי לקבלת החזקה ביחידה המיועדת לו. לא חתם צד כלשהו על ההסכם הנ"ל, יראו את חתימתו על הסכם זה, כחתימה גם על הסכם הניהול. כ"א מהצדדים מתחייב לשלם לחברת הניהול את כל התשלומים בגין השירותים לגבי היחידה המיועדת לו, והכל בהתאם להוראות הסכם הניהול, ולקיים את הוראות ההסכם ככתבן וכלשונן."

20. הוראת סעיף 10(ב) להסכם השיתוף מסדירה שלוש התחייבויות, החלות על בעלים של יחידות בבית המשותף, כאמור, הבעלים של הקרקע שעליו בנוי הבית המשותף מכוחו של הסכם השיתוף. האחת, התחייבות לחתום על הסכם ניהול עם חברת הניהול בנוסח שיוסכם בין נציגות הבית המשותף לבין חברת הניהול. זאת, כתנאי לקבלת החזקה ביחידה שבבעלותו, בבחינת סנקציה לפיה מסירת החזקה ביחידה תהא מותנת בחתימה על הסכם הניהול. השניה, התחייבות הבעלים של יחידה כי ככל שלא נחתם על ידו הסכם הניהול, יראו את חתימתו על הסכם השיתוף כחתימה גם על הסכם הניהול. השלישית, התחייבות הבעלים של יחידה לשלם לחברת הניהול חלקו בשירותים בהתאם להוראות הסכם הניהול, וכן לקיים את הוראות הסכם הניהול ככתבן וכלשונן. התחייבות אחרונה זו באה בין אם חתם הבעלים של יחידה בבית משותף על הסכם הניהול, בין אם לאו. בין אם נמסרה החזקה ביחידה לבעליה, בין אם לאו. אבאר:

21. אין בהוראת סעיף 10(ב) להסכם השיתוף, לפיה החתימה על הסכם הניהול היא תנאי לקבלת החזקה ביחידה בבית המשותף, כדי ללמדנו היפוכו של דבר. קרי, כי קבלת החזקה ביחידה בבית המשותף היא תנאי לחתימה על הסכם הניהול ולתחולת הוראותיו על הבעלים של היחידה (כך כטענת הנתבעת). בתוך כך, הבהירו הצדדים להסכם, מיד בהמשכם של דברים, כי אין כל תנאי מקדים לחתימה על הסכם הניהול. כך בקבעם כי צד שלא חתם על הסכם הניהול, יראו את חתימתו על הסכם השיתוף כחתימה על הסכם הניהול. זאת, ללא סייג באשר למועד תחולת הסכם הניהול והוראותיו. הצדדים להסכם הוסיפו והתחייבו, אף היא בבחינת התחייבות נפרדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאינה תלויה ומותנת בהתקיים תנאי כלשהו, לשלם לחברת הניהול מלוא התשלומים בגין השירותים ביחס ליחידה שבבעלות כל צד, בהתאם להוראות הסכם הניהול, תוך קיומן ככתבן וכלשונן.

22. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבעת לפיה מועד החתימה על הסכם הניהול ומכוחה תשלום הוצאות החזקה וניהול, הם אך לאחר מועד מסירת החזקה ביחידה שבבעלותה בפועל. לזאת, כאמור, משאין בהוראות הסכם השיתוף תימוכין לטענת הנתבעת, לפיה משטרם נמסרה לנתבעת החזקה ביחידה, הרי שטרם השתכלל המועד לחתימה על הסכם הניהול וממילא המועד לתשלום הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, מכוחו.

23. בהתאם להוראת סעיף 10(ב) להסכם השיתוף, הנני להורות כי יש לראות הנתבעת כמי שחתמה על הסכם הניהול, אשר צורף נספח ט' להסכם השיתוף (להלן - "הסכם הניהול").

24. בתוך כך, הנני לדחות טענת הנתבעת בדבר העדר יריבות בינה לבין התובעת, מכל אחד מהטעמים העיקרים הבאים: האחד, משעה שבהתאם ללשון הסכם הניהול, הצדדים לו הם התובעת, מצד אחד, והבעלים של יחידות בבית המשותף, מצד שני. השני, מכוח הוראת סעיף 10(ב) להסכם השיתוף במשולב עם הוראת סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1972, המורנו כי "חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו"; בענייננו, התחייבות הנתבעת בהסכם השיתוף לשלם לתובעת את כל התשלומים בגין 'השירותים' לגבי היחידה שבבעלותה, בהתאם להוראות הסכם הניהול. השלישי, מכוח הוראת סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין במשולב עם הוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק זה, המסדירות סמכות התובעת ('מתחזק' מכוח הסכמי ניהול פרטניים, ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 23 לפסק דינה של כבוד השופטת ד' ברק-ארז, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)), להגיש התביעה דנן נגד הנתבעת בגין אי תשלום חלקה בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. אפנה, אפוא, לבחון הוראות הסכם הניהול לעניין חבות הנתבעת, כמו גם יתר בעלי היחידות בבית המשותף, לתשלום חלקם בגין הוצאות החזקה וניהול. עניין זה מוסדר בהוראות סעיף 3.3.5 להסכם הניהול הקובעות לאמור:

"חברת הניהול תתחיל לספק את השירותים לבניין החל ממועד מסירת היחידה הראשונה למי מבין השותפים וממועד זה, תחול על השותפים חובת תשלום הוצאות ודמי הניהול. בשנת התפעול הראשונה של הבניין, קרי החל ממועד מתן השירותים שלפי חוזה זה, יחולקו כל ההוצאות בין כל השותפים, כך שהשותפים שיחידותיהם מאוכלסות, ישלמו את ההוצאות ודמי הניהול במלואם, ואילו השותפים שיחידותיהם אינן מאוכלסות, ישלמו 70% בלבד מההוצאות ודמי הניהול, וזאת עד לתום השנה הראשונה ו/או אכלוס יחידתם - המוקדם מביניהם. לאחר תום שנת התפעול הראשונה - ישלמו כל השותפים את מלוא ההוצאות ודמי הניהול - כל אחד לפי חלקו היחסי כפי שנקבע ע"י חברת הניהול." (ההדגשות אינן במקור)

26. בהתאם להוראות סעיף 3.3.5 להסכם הניהול, החל ממועד מסירת היחידה הראשונה בבית המשותף תחל התובעת במתן שירותי ניהול, החזקה ותפעול שוטף של הרכוש המשותף בבית המשותף ('השירותים'). במועד זה, חלה על הנתבעת, כמו גם על יתר בעלי היחידות בבית המשותף, החובה לשלם חלקה בהוצאות החזקה וניהול. זאת, על פי מנגנון כמפורט בסעיף זה. דומה כי הרציונל שבבסיס הוראות סעיף 3.3.5 להסכם הניהול, הוא רצון הצדדים להבטיח כי ממועד תחילת אכלוס הבית המשותף, שבצדו תחילת פעילות המערכות והמתקנים המהווים רכוש משותף, כלל הבעלים של יחידות בבית המשותף (שהם אף הבעלים בקרקע מכוח הסכם השיתוף) ישלמו חלקם בהוצאות הדרושות להחזקתו של הרכוש המשותף ולניהולו. זאת, בשם לב כי לכל אחד מהבעלים של יחידה בבית המשותף זכות קניין בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף, אשר בצדה החובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו של הרכוש המשותף בבית. הוצאות הדרושות, מטבעו של דבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וכפי שהסכימו הצדדים להסכם הניהול, ממועד אכלוס הבית המשותף ומסירת היחידה הראשונה לבעליה.

27. אין בהוראות סעיף 3.3.5 להסכם הניהול כדי לסייג החובה בדבר תשלום חלקו של בעלים של יחידה בגין הוצאות החזקה וניהול, כך שתחול בכפוף לקבלת חזקה בפועל ביחידה שבבעלותו.

תימוכין לאמור מצאתי, כאמור, אף בהוראת סעיף 10(ב) להסכם השיתוף, המסדירה החובה החלה על בעלים של כל יחידה בבית המשותף לשלם לחברת הניהול חלקו ב'שירותים'. חובה זו חלה, כך על פי לשון הוראות הסכם השיתוף, בין אם נמסרה החזקה ביחידה לבעליה, בין אם לאו. תימוכין נוספים לחובת הבעלים של יחידה בבית המשותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול אף אם אינו מחזיק ביחידה בפועל, מצאתי בהוראות הסכם הניהול גופו. בהתאם להוראות אלה, הבעלים של יחידה בבית המשותף - צד להסכם הניהול - מכונה "המחזיק" ומוגדר בהמשך "מי שזכאי לקבל ולהחזיק יחידה בבניין על פי הסכם השיתוף". המחזיק מתחייב לשאת בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית (סעיפים 3.1 ו-3.2 להסכם הניהול), וכלשון הוראת סעיף 3.3.4 להסכם:

"המחזיק מתחייב בזאת לשלם לחברת הניהול את חלקו בהוצאות... בין אם הוא מחזיק ביחידה בעצמו, בין אם הוא מסר את השימוש בה לאחר, ובין אם אין הוא מחזיק בה בפועל בכלל, וזאת אך ורק בתנאי כי המחזיק בפועל ביחידה הפר את חיוביו והפסיק לשלם את דמי הניהול." (ההדגשה אינה במקור)

28. לאמור, אף מכוחה של הוראת סעיף 3.3.4 להסכם הניהול, חב המחזיק בתשלום הוצאות החזקה וניהול אף אם אינו מחזיק ביחידה שבבעלותו בפועל. כך בענייננו, משאין חולק כי הנתבעת, מטעמיה הקשורים במערך היחסים עם חברת הבניה, טרם קיבלה לידה החזקה בפועל ביחידה. טענות שיש לנתבעת בקשר עם מסירת היחידה לידה אינן מעניינה של התובעת - האמונה על ניהול, תפעול והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף - ומקומן להתברר אל מול חברת הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. לפיכך, הנני להורות כי מכוון של הוראות הסכם הניהול, חייבת הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול בגין היחידה שבבעלותה, החל ממועד אכלוס הבית המשותף ומסירת היחידה הראשונה בבית.

30. בהתייחס למועד מסירת היחידה הראשונה בבית המשותף, צירפה התובעת "טופס 4" שניתן לבית המשותף ביום 27.9.2016, על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק (ת/1). אשר למועד מסירת היחידה הראשונה בבית, הצהיר מר שאלתיאל, מנהל התובעת, בתצהיר עדותו הראשית, כי זו נמסרה בחודש אוקטובר 2016 (סעיף 13 לתצהיר). עוד הצהיר מר שאלתיאל, כי בתיאום עם נציגות הבית המשותף הוחלט כי החיוב בתשלום הוצאות החזקה וניהול יהא מחודש נובמבר 2016, הגם שבהתאם להסכם הניהול ניתן היה לגבות הוצאות כאמור החל מחודש אוקטובר 2016.

31. עדות מר שאלתיאל לא נסתרה על ידי הנתבעת. אין די בהכחשה כללית כפי שבאה בתצהיר עדותו הראשית של מר אביטן, מטעם הנתבעת, לפיה הוא "מכחיש את כל המועדים שלגביהם טוענת התובעת שמגיעים לה דמי ניהול ו/או שכביכול החלה בהם לנהל בפועל את המגדל ו/או שכביכול אוכלס המגדל או חלק ממנו." (סעיף 10 לתצהיר). ככל שטענה הנתבעת למועד אחר שבו נמסרה היחידה הראשונה בבית המשותף, היה עליה לעשות כן תוך ציון המועד האחר במפורש, כמתחייב על פי דין. זאת, אף בשים לב כי בתצהירו עומד מר אביטן על כך ש"מספר מצומצם מאד של משרדים בקומות מסויימות שזכו לעדיפות מטעמים שונים, הוכשרו לאיכלוס מהיר, ...". אמור, בידיעת מר אביטן המועד שבו אוכלסו היחידות הראשונות בבית המשותף. העדר ציון מועד אכלוס מהיר זה של היחידות הראשונות בבית פועל לחובת הנתבעת, כך כפי שמורנו ההלכה הפסוקה, לפיה "כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו." (ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614-615 (1993); ע"א 8294/14 גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה, פסקה 24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.3.2018).

32. למעלה מן הצורך, אוסיף כי בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חלה על כל בעל דירה בבית משותף החובה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. חובה זו היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת בבית המשותף ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הרכוש המשותף בבית המשותף והחזקתו השוטפת (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). אין במידת ההנאה שמפיק בעל דירה מנכס שבבעלותו בבית משותף כדי לגרוע מהיקף החובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. זאת, כאמור, בהינתן שלכל בעל דירה בבית משותף זכות קניינית בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף, אשר אינה תלויה בהיקף השימוש שעושה בעל הדירה בנכס שבבעלותו בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו.

33. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי הנתבעת חייבת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול בגין היחידה שבבעלותה בבית המשותף, החל מחודש נובמבר 2016. התובעת צירפה לתצהיר עדותו הראשית של מנהלה, מר שאלתיאל, דרישות תשלום שהופקו לנתבעת לחודשים נובמבר 2016 עד ספטמבר 2017, בסך כולל של 41,693 ש"ח. הנתבעת לא חלקה על דרישות תשלום אלה. בתצהיר עדותו הראשית, חלק מר אביטן, אך על עיתוי דרישות התשלום, אשר מקומן לאחר מסירת החזקה ביחידה בפועל לידי הנתבעת (סעיף 9 לתצהיר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/486/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

34. דין התביעה להתקבל.
35. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 41,693 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בחודשים נובמבר 2016 עד ספטמבר 2017. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה (2.10.2017) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
36. בנוסף, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת חלקה בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף מחודש אוקטובר 2017 ואילך, ככל שטרם שולמו על ידה כעולה מדיון שהתקיים לפניי ביום 24.6.2019, ובהתאם לדרישת תשלום בכתב מטעם התובעת. הנני להורות חיוב כאמור בהתאם לפסק הדין שניתן בע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 5, פורסם ב"נבו" (17.5.2004).
37. אשר לפסיקת הוצאות ההליך, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, נתתי דעתי לאופן ניהול ההליך וחשיבות העניין, ובהתחשב בהחלטתי מיום 1.1.2019 לעניין הוצאות לטובת הנתבעת, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 2,000 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ח שבט תש"פ, 23 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה